Il processo tributario

2. Lo svolgimento del processo e le impugnazioni

Luca Bonfanti

Scuola di formazione praticanti · Edizione aggiornata 2026

19 11 2026

FONDAZIONE DEI COMMERCIALISTI DI MONZA E BRIANZA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MONZA E BRIANZA

Il percorso della lezione

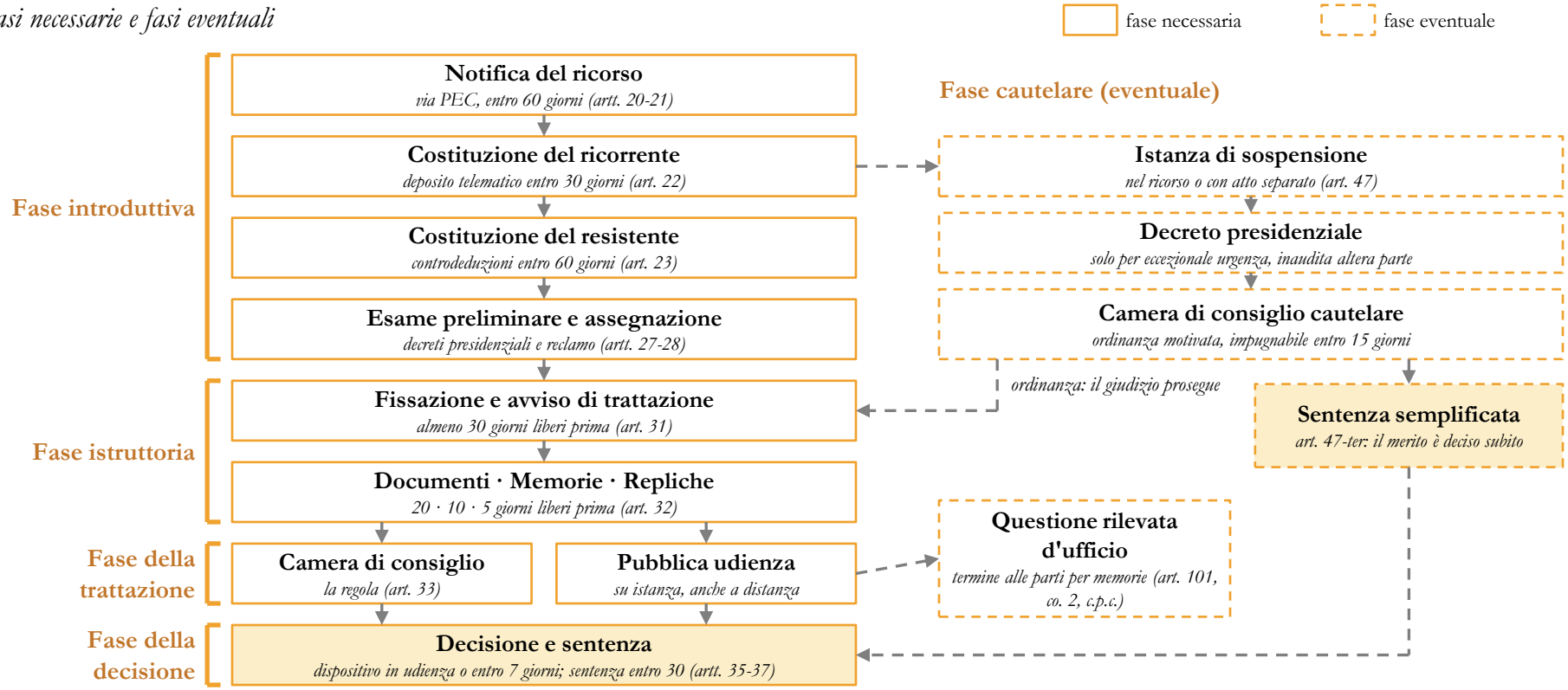
Dal ricorso al giudicato

01	**La fase introduttiva**	*Notifica, contenuto del ricorso, costituzione delle parti*
02	**La tutela cautelare**	*Sospensione, impugnazione delle ordinanze, decisione anticipata*
03	**Trattazione e decisione**	*Termini, udienza, sentenza, spese*
04	**Vicende del processo e conciliazione**	*Sospensione, interruzione, estinzione, accordi*
05	**Processo penale e tributario**	*Doppio binario, art. 21-bis, Corte cost. n. 50/2026*
06	**Le impugnazioni**	*Appello, cassazione, revocazione, ottemperanza*
07	**Casi per la discussione**	*Le pronunce da leggere*

Le norme sono citate secondo il D.Lgs. 546/1992, vigente fino al 31 dicembre 2026, con l'articolo corrispondente del testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024, «TUGT»), applicabile dal 1° gennaio 2027.

Lo schema del giudizio di primo grado

Fasi necessarie e fasi eventuali



01

La fase introduttiva

Il ricorso e la costituzione delle parti

Monza e Brianza
Ordine Dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

Il ricorso: termini e inammissibilità

La litispendenza nasce con la notifica

art. 18 → TUGT art. 64 · art. 20 → TUGT art. 66 · art. 21 → TUGT art. 67

Notifica	Via PEC all'ente che ha emesso l'atto, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, salve la sospensione feriale (1-31 agosto) e quella di 90 giorni per l'istanza di adesione
Reclamo abrogato	Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non c'è più il reclamo-mediazione: niente sospensione di 90 giorni né deposito differito
Inammissibilità	Tardività della notifica o del deposito; mancanza o assoluta incertezza degli elementi dell'art. 18; atto non impugnabile; acquiescenza; omessa sottoscrizione
Ricorso cumulativo e collettivo	Un solo ricorso contro più atti dello stesso contribuente; più contribuenti contro atti diversi, se le questioni sono comuni

Domanda *L'avviso è notificato il 20 luglio e il contribuente presenta istanza di adesione il 5 settembre. Qual è l'ultimo giorno per notificare il ricorso?*

Il contenuto del ricorso

Che cosa succede se un elemento manca

Elemento	Conseguenza dell'omissione	Norma
Corte adita, ricorrente, resistente, atto impugnato	Inammissibilità solo se l'individuazione è impossibile	art. 18
Motivi e conclusioni	Inammissibilità	art. 18
Codice fiscale e PEC	Nessuna inammissibilità; maggiorazione del contributo unificato	art. 18; art. 13, co. 3-bis, D.P.R. 115/2002
Sottoscrizione del difensore e procura	Inammissibilità; sanatoria ex art. 182 c.p.c. discussa	artt. 12 e 18
Dichiarazione di valore	Contributo unificato nella misura massima	art. 14, co. 3-bis, D.P.R. 115/2002
Elenco dei documenti	Nessun effetto: i documenti si producono fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza	art. 32
Conformità tra ricorso notificato e depositato	Inammissibilità se il ricorso depositato è difforme	art. 22

Dal 2024 gli atti vanno redatti in modo chiaro e sintetico (art. 17-ter → TUGT art. 63).

La costituzione in giudizio del ricorrente

Incardina il processo davanti alla Corte

art. 22 → TUGT art. 68 · art. 16-bis → TUGT art. 61 · art. 25-bis → TUGT art. 72

Termini e modalità

- ✓ Deposito telematico (PTT) entro 30 giorni dalla notifica del ricorso; per la giurisprudenza prevalente il termine decorre dalla ricezione da parte dell'ente (Cass. n. 22675/2012)
- ✓ Termine soggetto a sospensione feriale
- ✓ Il mancato o tardivo deposito rende il ricorso inammissibile, con rilievo anche d'ufficio: l'atto diventa definitivo

Il fascicolo

- ✓ Ricorso, ricevute PEC di accettazione e consegna, procura, nota di iscrizione a ruolo, contributo unificato, atto impugnato
- ✓ Le copie per immagine dei documenti cartacei vanno depositate con attestazione di conformità al documento detenuto dal difensore, altrimenti il giudice non ne tiene conto (art. 25-bis, co. 5-bis, come modificato dal D.Lgs. 81/2025)
- ✓ Senza costituzione del ricorrente non si forma il fascicolo d'ufficio e la controparte non può costituirsi

La costituzione del resistente

Un termine ordinatorio, con preclusioni

art. 23 → TUGT art. 69

Termini e contenuto

- ✓ Entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, con deposito telematico delle controdeduzioni e dei documenti
- ✓ La costituzione tardiva non è causa di inammissibilità: il resistente accetta il processo nello stato in cui si trova
- ✓ Nelle controdeduzioni l'ente espone le difese e propone le eccezioni non rilevabili d'ufficio

Conseguenze del ritardo

- ✓ Preclusione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e della chiamata in causa di terzi
- ✓ Resta il diritto di contestare i fatti costitutivi e di produrre documenti nei termini dell'art. 32 (Cass. n. 18962/2005)
- ✓ La mancata costituzione non equivale a non contestazione: il ricorrente deve comunque provare i fatti allegati, ma l'onere dell'art. 7, co. 5-bis, grava sull'Amministrazione

Domanda *Se l'Ufficio non si costituisce, il giudice deve accogliere il ricorso? Che ruolo gioca l'art. 7, co. 5-bis, quando l'Amministrazione resta silente?*

Esame preliminare e provvedimenti presidenziali

Il primo filtro del ricorso

art. 27 → TUGT art. 75 · art. 28 → TUGT art. 76

Assegnazione	Scaduto il termine per la costituzione del resistente, il presidente della Corte assegna il ricorso a una sezione (o al giudice monocratico per le liti fino a 10.000 euro, per i ricorsi notificati dal 2 maggio 2026)
Inammissibilità manifesta	Il presidente di sezione dichiara con decreto l'inammissibilità nei casi espressamente previsti: difetti di contenuto, tardività, mancata costituzione, difformità tra originale e copia
Altri provvedimenti	Sospensione, interruzione ed estinzione del processo, ove ne ricorrano i presupposti
Reclamo	Contro i decreti presidenziali è ammesso reclamo al collegio entro 30 giorni dalla comunicazione

02

La tutela cautelare

Sospendere l'atto in attesa della sentenza

Monza e Brianza
Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La sospensione dell'atto impugnato

Un procedimento incidentale, mai ante causam

art. 47 → TUGT art. 96

Presupposti

- ✓ Fumus boni iuris: a una delibazione sommaria il ricorso appare fondato
- ✓ Periculum in mora: dall'esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile, da documentare
- ✓ Istanza nel ricorso o con atto separato, notificato alle parti e depositato
- ✓ La sospensione può essere parziale o subordinata a idonea garanzia (art. 69, co. 2)

Procedimento

- ✓ Prima camera di consiglio utile, non oltre 30 giorni dall'istanza, con avviso alle parti almeno 5 giorni liberi prima; decisione con ordinanza motivata
- ✓ Eccezionale urgenza: decreto presidenziale inaudita altera parte, fino alla pronuncia del collegio
- ✓ Se l'atto è sospeso, l'udienza di merito si fissa entro 90 giorni; gli effetti cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado
- ✓ Dal 2024 l'ordinanza è impugnabile entro 15 giorni: davanti alla Corte di secondo grado (ordinanza collegiale) o con reclamo al collegio di primo grado (ordinanza del monocratico)

La decisione del merito in sede cautelare

Una novità del D.Lgs. 220/2023 da non sottovalutare

art. 47-ter → TUGT art. 98

La regola

- ✓ Trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notifica del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite le parti, il collegio può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata
- ✓ Presupposto: manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso
- ✓ La motivazione può rinviare al punto risolutivo o a un precedente conforme

Le cautele per il difensore

- ✓ La parte può impedire la decisione dichiarando di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione
- ✓ L'istanza cautelare va preparata come se fosse l'ultima difesa: documenti decisivi già depositati, motivi completi
- ✓ Valutare se depositare l'istanza solo quando il fascicolo è completo

Domanda *Chiedere la sospensione può significare anticipare la sentenza. Quando conviene, e quando no?*

Sospendere nei gradi successivi

La tutela cautelare segue il processo

In appello (art. 52)

L'appellante può chiedere la sospensione, totale o parziale, dell'esecutività della sentenza impugnata se sussistono gravi e fondati motivi; il contribuente anche dell'atto, per danno grave e irreparabile, ora ai sensi dell'art. 47, co. 1. TUGT artt. 106 e 96.

In cassazione (art. 62-bis)

Il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può sospenderne l'esecutività, su istanza, se dall'esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile. TUGT art. 117.

Esecuzione delle sentenze

Artt. 67-bis, 68 e 69: sentenze immediatamente esecutive; riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio; rimborso delle somme eccedenti entro 90 giorni. TUGT artt. 125-127.

Le ordinanze cautelari della Corte di secondo grado non sono impugnabili.

03

Trattazione e decisione

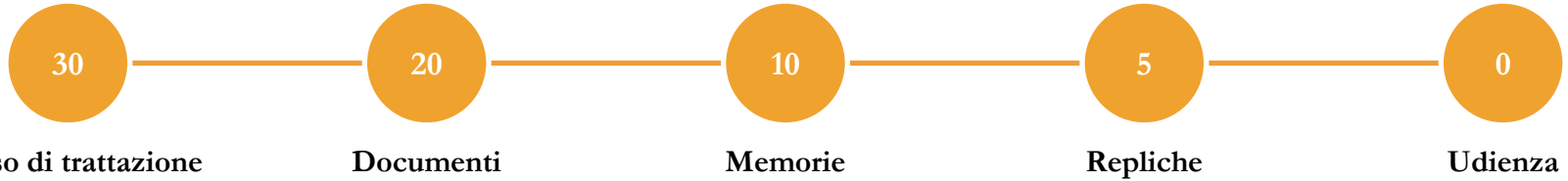
Termini, udienza, sentenza

Monza e Brianza
Ordine Dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

I termini prima dell'udienza

Giorni liberi: non si contano il giorno iniziale né quello finale

art. 31 → TUGT art. 79 · art. 32 → TUGT art. 80



Avviso di trattazione	Documenti	Memorie	Repliche	Udienza
La segreteria comunica la data almeno 30 giorni liberi prima dell'udienza	Termine per il deposito dei documenti: oltre, il giudice non può tenerne conto	Memorie illustrative; istanza di pubblica udienza e di conciliazione in udienza	Brevi repliche scritte, solo se la causa è trattata in camera di consiglio	Camera di consiglio, pubblica udienza o udienza a distanza; deliberazione segreta

L'udienza

Camera di consiglio, pubblica udienza, collegamento a distanza

art. 33 → TUGT art. 81 · art. 34 → TUGT art. 82 · art. 34-bis → TUGT art. 83

Forme di trattazione

- ✓ Camera di consiglio: è la regola, senza le parti, salvo richiesta di pubblica udienza
- ✓ Pubblica udienza: istanza notificata alle altre parti e depositata entro 10 giorni liberi prima (di regola già nel ricorso); relazione del giudice e discussione
- ✓ Subito dopo la discussione il collegio delibera in segreto

Udienza a distanza

- ✓ La parte può chiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo di partecipare a distanza; basta la richiesta di una parte
- ✓ Il luogo del collegamento equivale all'aula di udienza
- ✓ Se una parte chiede di discutere in presenza, giudici e personale partecipano in presenza; le regole tecniche sono fissate con decreto ministeriale

La sentenza

Dalla deliberazione alla comunicazione

artt. 35-37 → TUGT artt. 84-86

Contenuto	Indicazione delle parti, concisa esposizione dello svolgimento del processo, motivi in fatto e in diritto, dispositivo; redazione chiara e sintetica
Dispositivo e deposito	Dispositivo letto in udienza o depositato e comunicato entro 7 giorni (art. 35, ricorsi dal 5.1.2024); sentenza depositata entro 30 giorni, con comunicazione del deposito entro 3 giorni (art. 37)
Forma semplificata	Possibile quando ricorre una manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza (art. 47-ter, co. 3)
Pubblicità	Le sentenze sono pubblicate nella banca dati della giurisprudenza tributaria; il Dipartimento della giustizia tributaria offre servizi di ricerca dei precedenti
Notifica	La notifica della sentenza a cura di una parte fa decorrere il termine breve di impugnazione (art. 38 → TUGT art. 87)

Le spese del giudizio

La soccombenza come regola

art. 15 → TUGT art. 59 · art. 96 c.p.c.

Regola e compensazione

- ✓ Il soccombente è condannato alle spese, liquidate nella sentenza, anche nella fase cautelare
- ✓ Compensazione solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate
- ✓ Se una parte rifiuta senza giustificato motivo una proposta conciliativa e ottiene meno di quanto proposto, paga le spese maggiorate del 50% (art. 15, co. 2-octies)
- ✓ Parametri: D.M. 55/2014 (avvocati) e D.M. 140/2012 (altri difensori)

Lite temeraria

- ✓ Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per malafede o colpa grave
- ✓ Occorre dedurre e provare un danno concreto, oltre alla soccombenza (Cass. n. 4443/2015)
- ✓ Ragioni ricorrenti di compensazione nella prassi: complessità, contrasti giurisprudenziali, novità della questione, annullamento per vizi formali

04

Vicende del processo e conciliazione

Quando il processo si ferma, o si chiude senza sentenza

Monza e Brianza
Ordine Dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

Sospensione, interruzione, estinzione

Eventi diversi, effetti in parte comuni

Sospensione (art. 39)

Querela di falso o questione di stato e capacità; pregiudizialità tributaria interna tra le stesse parti; procedura amichevole avviata, su richiesta conforme delle parti. Nessuna pregiudizialità penale. TUGT art. 88.

Interruzione (art. 40)

Morte o perdita della capacità della parte o del legale rappresentante (diversi dall'ufficio); morte, radiazione o sospensione del difensore. TUGT art. 89.

Ripresa (artt. 42-43)

Durante la sospensione e l'interruzione non si compiono atti del processo; istanza di trattazione entro 6 mesi dalla cessazione della causa. TUGT artt. 91-92.

Estinzione (artt. 44-46)

Rinuncia accettata; inattività delle parti; cessazione della materia del contendere (autotutela, conciliazione, definizioni agevolate). TUGT artt. 93-95.

La conciliazione giudiziale

Un accordo che chiude il processo con sanzioni ridotte

Forma	Come funziona	Norma
Fuori udienza	Istanza congiunta delle parti; si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; sentenza di cessata materia o decreto presidenziale	art. 48 → TUGT art. 99
In udienza	Istanza di una parte entro 10 giorni liberi prima dell'udienza; si perfeziona con il processo verbale	art. 48-bis → TUGT art. 100
Proposta dal giudice	La Corte può formulare una proposta, avuto riguardo all'oggetto e ai precedenti; non è motivo di ricusazione	art. 48-bis.1 → TUGT art. 101
In Cassazione	Ammessa anche nel giudizio di legittimità; il D.Lgs. 81/2025 l'ha estesa ai ricorsi già pendenti al 4 gennaio 2024	art. 48, co. 4-bis
Sanzioni	Ridotte al 40% del minimo in primo grado, al 50% in secondo grado, al 60% in cassazione	art. 48-ter → TUGT art. 102

Domanda *Il rifiuto di una proposta del giudice può costare le spese del processo. Come si motiva un rifiuto «giustificato»?*

05

Processo penale e processo tributario

Due giudici, un solo fatto

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Doppio binario e giudicato penale

Dall'autonomia dei giudizi all'efficacia dell'assoluzione

artt. 20, 21, 21-bis, 21-ter D.Lgs. 74/2000 · art. 21-bis → TUGT art. 119

Il quadro normativo

- ✓ Doppio binario: accertamento e processo tributario non si sospendono per la pendenza del procedimento penale sugli stessi fatti (art. 20)
- ✓ Specialità: per lo stesso fatto si applica la sola disposizione speciale; le sanzioni amministrative non si eseguono finché il processo penale è pendente (art. 21)
- ✓ Proporzionalità: chi irroga la seconda sanzione tiene conto di quella già inflitta (art. 21-ter)
- ✓ Patteggiamento: la sentenza non ha efficacia e non può essere usata a fini di prova nei giudizi tributari (art. 445, co. 1-bis, c.p.p.)

L'art. 21-bis (D.Lgs. 87/2024)

- ✓ La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata dopo dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario sugli stessi fatti materiali
- ✓ Si estende, per l'assoluzione perché il fatto non sussiste, alla persona fisica o all'ente nell'interesse dei quali ha agito l'imputato e ai loro soci
- ✓ La sentenza può essere depositata anche nel giudizio di cassazione, fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza

Corte cost. n. 50/2026

L'art. 21-bis salvato, con un'interpretazione che ne traccia i confini

La regola

- ✓ Questioni non fondate: se i fatti coincidono e il processo penale, con la sua istruttoria dibattimentale, si chiude con formula piena, il giudice tributario non può affermare una realtà di fatto diversa
- ✓ Il giudicato opera anche per l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (art. 530, co. 2, c.p.p.), in coerenza con la regola dell'art. 7, co. 5-bis
- ✓ Esclusa la lesione del diritto di difesa dell'Amministrazione

Le eccezioni e il nodo aperto

- ✓ Presunzioni legali tipiche: se l'assoluzione non accerta positivamente l'insussistenza del fatto, il giudice tributario resta libero (es. esterovestizione)
- ✓ Prove inutilizzabili solo nel processo penale: niente vincolo automatico
- ✓ Assoluzione per mancato superamento delle soglie: i fatti non coincidono
- ✓ Resta da decidere se il vincolo riguardi anche l'imposta o solo le sanzioni: questione rimessa alle sezioni unite (Cass. ord. interl. n. 5714/2025)

Verificare alla data della lezione se le sezioni unite si sono pronunciate. Per la discussione: Cass. n. 3800/2025, nel fascicolo dei casi.

06

Le impugnazioni

Appello, cassazione, revocazione, ottemperanza

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il sistema delle impugnazioni

Rinvio al c.p.c. «fatto salvo quanto disposto» dalla legge speciale

art. 49 → TUGT art. 103 · art. 50 → TUGT art. 104 · art. 51 → TUGT art. 105

Mezzo	Contro	Termine
Appello	Sentenze della Corte di primo grado	60 giorni dalla notifica; 6 mesi dalla pubblicazione
Ricorso per cassazione	Sentenze della Corte di secondo grado (o di primo grado, con accordo per saltare l'appello)	60 giorni dalla notifica; 6 mesi dalla pubblicazione
Revocazione ordinaria (art. 395, nn. 4-5, c.p.c.)	Sentenze non più impugnabili con appello o non impugnate	60 giorni dalla notifica; 6 mesi dalla pubblicazione
Revocazione straordinaria (nn. 1, 2, 3, 6)	Sentenze passate in giudicato	60 giorni dalla scoperta del dolo, del falso o del documento

Applicabili: art. 324 (giudicato formale), 329 (acquiescenza), 331-332 (integrazione del contraddittorio), 334-335 (incidentale tardiva e riunione), 338 c.p.c. La correzione degli errori materiali (artt. 287-288 c.p.c.) non è un'impugnazione.

L'appello: natura e atto

Un mezzo sostitutivo a critica libera, nei limiti del devoluto

art. 52 → TUGT art. 106 · art. 53 → TUGT art. 107

Caratteri

- ✓ Oggetto: lo stesso del primo grado, non la sentenza
- ✓ Motivi non predeterminati dalla legge
- ✓ Effetto devolutivo: tantum devolutum quantum appellatum
- ✓ La sentenza d'appello sostituisce quella di primo grado

L'atto di appello

- ✓ A pena di inammissibilità: Corte adita, parti, sentenza impugnata, esposizione dei fatti, oggetto della domanda, motivi specifici
- ✓ Motivi specifici: i capi da riformare, gli errori del primo giudice e la decisione che si chiede in loro vece
- ✓ Notifica alla controparte; costituzione dell'appellante entro 30 giorni; controdeduzioni dell'appellato entro 60 giorni dalla notifica

Domanda *Riprodurre in appello il ricorso di primo grado, senza criticare la sentenza, è un appello ammissibile?*

Il divieto di nova in appello

Nuove domande, nuove eccezioni, nuove prove

art. 57 → TUGT art. 111 · art. 58 → TUGT art. 112

Domande ed eccezioni (art. 57)

- ✓ Vietate le domande nuove, anche quando l'appellante introduce una causa petendi nuova fondata su situazioni non prospettate in primo grado (Cass. n. 16829/2007)
- ✓ Vietate le eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio; restano ammesse le mere difese

Prove e documenti (art. 58)

- ✓ Se il primo grado è instaurato dopo il 4 gennaio 2024: niente nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, salvo che siano indispensabili o che la parte non abbia potuto produrli prima per causa non imputabile
- ✓ Motivi aggiunti in appello se emergono documenti non prodotti dalle altre parti in primo grado
- ✓ Corte cost. n. 36/2025: illegittimo il divieto assoluto di depositare deleghe e procure in appello e l'applicazione del nuovo art. 58 ai giudizi già pendenti in primo grado; resta il divieto di produrre le notifiche dell'atto impugnato e degli atti presupposti (conforme Cass. ord. n. 16456/2026)

Per i giudizi di primo grado instaurati fino al 4 gennaio 2024 vale il vecchio art. 58, che faceva salva la produzione di nuovi documenti (Corte cost. n. 199/2017).

Riproposizione, appello incidentale, decisione

Come non perdere le questioni vinte (o assorbite)

art. 54 → TUGT art. 108 · art. 56 → TUGT art. 110 · art. 59 → TUGT art. 113

Onere di riproposizione	L'appellato vittorioso deve riproporre le questioni e le eccezioni non accolte o assorbite, altrimenti si intendono rinunciate
Appello incidentale	L'appellato soccombente impugna nelle controdeduzioni, entro 60 giorni dalla notifica dell'appello; ammesso anche tardivo (art. 334 c.p.c.)
Riproposizione o incidentale?	Le questioni respinte, anche implicitamente, richiedono l'appello incidentale; quelle solo assorbite la semplice riproposizione (Cass., sez. un., n. 11799/2017)
Decisione	Di regola nel merito, con sentenza che sostituisce la prima; rimessione al primo giudice solo nei casi tassativi dell'art. 59 (giurisdizione o competenza negate, contraddittorio da integrare, collegio non legittimamente composto, sentenza non sottoscritta)

Il ricorso per cassazione

Un giudizio a critica vincolata

art. 62 → TUGT art. 116 · artt. 360, 366, 380-bis, 363-bis c.p.c.

Motivi e contenuto

- ✓ Motivi dell'art. 360 c.p.c.: giurisdizione; competenza; violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti
- ✓ Contenuto dell'art. 366 c.p.c., con chiara e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi e indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
- ✓ Specificità, autosufficienza e sinteticità: il mancato rispetto porta all'inammissibilità

Procedimento e novità

- ✓ Difesa riservata agli avvocati abilitati al patrocinio in cassazione
- ✓ Procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (art. 380-bis c.p.c.)
- ✓ Rinvio pregiudiziale: il giudice di merito può sottoporre alla Cassazione una questione di diritto nuova, seria e ricorrente (art. 363-bis c.p.c.)
- ✓ Giudizio di rinvio: riassunzione nel termine perentorio dell'art. 63 → TUGT art. 118

Revocazione e ottemperanza

Rimediare all'errore, ottenere l'esecuzione

Revocazione (artt. 64-67)

Allo stesso giudice, solo per i motivi dell'art. 395 c.p.c.: dolo della parte, prove false, documenti decisivi ritrovati, errore di fatto risultante dagli atti, contrasto con precedente giudicato, dolo del giudice. Ammessa insieme al ricorso per cassazione, per motivi diversi. TUGT artt. 120-123.

Ottemperanza (art. 70)

Contro l'inerzia dell'ente nell'eseguire una sentenza esecutiva: ricorso alla Corte che ha pronunciato, dopo la scadenza del termine per adempiere; il giudice adotta i provvedimenti omessi o nomina un commissario ad acta. Dal D.Lgs. 81/2025 la messa in mora dell'ente può farsi anche via PEC. TUGT art. 128.

Il giudice dell'ottemperanza non può disporre la compensazione tra il credito del contribuente e i suoi debiti d'imposta senza il suo consenso (Cass., sez. un., n. 18208/2010).

Pagamenti in pendenza di giudizio

La riscossione segue l'esito dei gradi

art. 68 → TUGT art. 126 · art. 69 → TUGT art. 127

Fase	Riscossione del tributo	Riferimento
Pendenza del primo grado	Un terzo del tributo accertato, con interessi	art. 15 D.P.R. 602/1973; art. 29 D.L. 78/2010
Dopo la sentenza di primo grado	Due terzi del tributo se il ricorso è respinto; se accolto in parte, l'importo risultante dalla sentenza e non oltre i due terzi	art. 68, co. 1, lett. a-b
Dopo la sentenza di secondo grado	Il residuo dell'ammontare determinato nella sentenza	art. 68, co. 1, lett. c
Sentenza favorevole al contribuente	Rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notifica della sentenza; esecutività immediata delle condanne a favore del contribuente, con eventuale garanzia sopra 10.000 euro	artt. 68, co. 2, e 69

Le sanzioni collegate al tributo seguono regole proprie: verificare la disciplina vigente, anche alla luce della riforma della riscossione e del testo unico versamenti e riscossione dal 2027.

07

Casi per la discussione

Le pronunce del fascicolo

Monza e Brianza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Le pronunce da leggere

Un caso per ciascuna fase

Pronuncia	Tema	Domanda per l'aula
Cass. n. 22675/2012	Decorrenza del termine di costituzione	Notifica perfezionata per il notificante o per il destinatario?
Cass. n. 18962/2005	Costituzione tardiva del resistente	Che cosa può ancora fare l'Ufficio che si costituisce in ritardo?
Cass. n. 4443/2015	Lite temeraria	Basta la soccombenza per la condanna ex art. 96 c.p.c.?
Cass. n. 16829/2007	Domanda nuova in appello	Quando un argomento diventa una nuova causa petendi?
Corte cost. n. 199/2017 e n. 36/2025	Documenti nuovi in appello	Che cosa resta del divieto di nova dopo la Consulta?
Cass., sez. un., n. 11799/2017	Riproposizione e appello incidentale	Questione assorbita o implicitamente rigettata?
Cass. n. 3800/2025; Corte cost. n. 50/2026	Assoluzione penale	L'assoluzione travolge anche l'imposta?

Grazie per l'attenzione

«Un buon appello non ripete il ricorso: critica la sentenza.»

Materiali: slide, modelli Word e pronunce nella cartella della lezione

FONDAZIONE
DEI COMMERCIALISTI
DI MONZA E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
MONZA
E BRIANZA